

GUÍA GRATUITA · EDICIÓN NOVIEMBRE 2026

Guía del comprador colombiano en Miami

Cómo comprar una propiedad en Florida desde Colombia, paso a paso: cómo se protege su dinero, cómo enviar los dólares, a nombre de quién comprar y qué declarar en los dos países.

Catherine Gomez
Catherine Gomez Realtors Group · Miami, Florida
Licencia de bienes raíces de Florida #3320405 · desde 2004
WhatsApp +1 305 283 0872 · info@catherinegomezrealtor.com
www.catherinegomezrealtor.com

ANTES DE EMPEZAR

Lo primero que debe saber

Cada año miles de colombianos compran vivienda en Florida para proteger su patrimonio en dólares, rentarla o tener un lugar propio en Miami. Es un proceso formal y bien regulado, pero tiene pasos que no existen en Colombia. Esta guía le explica cada uno en lenguaje claro, para que llegue a cualquier conversación — con nosotros o con quien sea — sabiendo qué preguntar.

Sí: un colombiano puede comprar en Estados Unidos

No necesita visa, residencia ni ciudadanía para ser dueño de una propiedad en Florida. Puede comprar a su nombre, con su cónyuge o a través de una empresa. La visa solo importa para *viajar* a ver o usar la propiedad, no para comprarla. Comprar una propiedad tampoco le da derecho a una visa.

Las tres formas habituales de comprar

TIPO	CÓMO FUNCIONA	PARA QUIÉN SUELE ENCAJAR
Preconstrucción	Compra sobre planos. Paga por etapas (por ejemplo 20% al contrato, más depósitos durante la obra) y el saldo al terminar el edificio.	Quien quiere repartir los pagos en el tiempo y comprar a precio de lanzamiento.
Reventa	Propiedad ya construida. Se paga la inicial y el saldo al cierre, en pocas semanas.	Quien quiere usar o rentar la propiedad de inmediato.
Con financiamiento	Un banco de EE. UU. presta parte del precio a inversionistas extranjeros. Normalmente el comprador aporta cerca del 50% y el banco financia el resto; en algunos proyectos el aporte es menor. Las condiciones dependen del banco y de su perfil.	Quien prefiere no inmovilizar todo el capital.

> **Regla de oro:** ningún pago de una compra se hace a la cuenta personal de un agente, de un "gestor" o de un tercero. El dinero va a la cuenta de garantía (escrow) o de la compañía de cierre que aparece en su contrato, y usted confirma esos datos por teléfono antes de transferir.

PASO 1

Cómo se protege su dinero

Depósitos de preconstrucción: cuenta de garantía (escrow)

En Florida, la ley de condominios (Estatuto 718.202) obliga al desarrollador a mantener los depósitos del comprador hasta el 10% del precio en una cuenta de garantía con un agente de escrow independiente. Ese dinero solo se libera en los casos que fija la ley: al cierre, si el comprador cancela dentro de su derecho, o si incumple. Lo que exceda el 10% puede usarse para la construcción solo si el contrato lo permite y lo informa.

15 días para cancelar

En la compra de un condominio nuevo a un desarrollador, la ley de Florida (Estatuto 718.503) le da al comprador 15 días después de firmar el contrato y de recibir los documentos del proyecto para cancelar sin penalidad y recuperar su depósito. Úselos para leer los documentos con calma y consultarlos con su abogado.

Título y seguro de título

Antes del cierre, una compañía de títulos revisa que la propiedad no tenga deudas, embargos ni problemas de propiedad, y emite un seguro de título que lo protege si aparece un problema después. Es estándar en Florida y conviene exigirlo siempre.

Verifique a quien le asesora

- Todo agente de bienes raíces en Florida debe tener licencia del Estado. Verifíquela en **myfloridalicense.com** (la de Catherine Gomez es la #3320405).
- Confirme el nombre del desarrollador y del proyecto en los documentos oficiales, no solo en redes sociales.
- Desconfíe de "precios especiales" que exigen transferir hoy, de cuentas a nombre de personas, y de quien le pida no consultar a su abogado o contador.

> **Fraude por correo:** la estafa más común en compras a distancia es un correo falso que "cambia" los datos bancarios a última hora. Nunca transfiera con datos recibidos solo por correo: llame a la compañía de cierre a un número que usted mismo verificó.

PASO 2

Cómo enviar los dólares

Transferencia internacional desde su banco

Lo habitual es una transferencia (wire) desde una cuenta a su nombre en Colombia o en el exterior hacia la cuenta de escrow o de cierre que indica su contrato. Tenga en cuenta:

- **Origen de los fondos.** Los bancos y las compañías de cierre en EE. UU. le pedirán documentar de dónde viene el dinero (extractos, venta de un activo, declaración de renta). Tener estos papeles listos evita retrasos.
- **Régimen cambiario.** Las operaciones de divisas de residentes colombianos se rigen por las normas del Banco de la República. Pregunte a su banco cómo canalizar y documentar la operación según su caso.
- **Tipo de cambio y costos.** Compare la tasa y las comisiones de su banco antes de cada envío; en una compra por etapas, cada depósito es una conversión distinta.
- **Mismo titular.** Lo más limpio es que el dinero salga de una cuenta a nombre de quien compra (usted, su cónyuge o su empresa).

¿Necesito una cuenta bancaria en Estados Unidos?

No para comprar, pero sí es muy útil si va a rentar: para recibir los ingresos, pagar la cuota de mantenimiento, el impuesto predial y el seguro. Algunos bancos abren cuentas a no residentes, normalmente con pasaporte, comprobante de domicilio y referencias; varios piden hacerlo en persona.

ITIN: su número de contribuyente en EE. UU.

Si recibe rentas en EE. UU. o vende la propiedad, necesitará un número de identificación tributaria (ITIN) para declarar ante el IRS. Un contador en Florida lo tramita con usted.

PASO 3

¿A mi nombre o con una LLC?

A nombre propio

- Más sencillo y económico de mantener.
- Facilita algunos financiamientos.
- Para no residentes, los bienes en EE. UU. pueden quedar sujetos al impuesto federal sobre herencias por encima de US$60,000; vale la pena planearlo.

Con una LLC de Florida

- Separa la propiedad de su patrimonio personal ante reclamos.
- Tiene costos anuales y obligaciones de reporte; una LLC de un solo dueño extranjero presenta anualmente el formulario 5472 ante el IRS.
- No elimina por sí sola el tema de herencias: la estructura se diseña con un abogado.

No hay una respuesta única: depende de si va a rentar, de su familia y de su situación en Colombia. Decídalo *antes* de firmar, porque cambiar de titular después cuesta.

Impuestos en los dos países

CUÁNDO	ESTADOS UNIDOS / FLORIDA	COLOMBIA
Cada año	Impuesto predial del condado (en Miami-Dade suele rondar el 2% del valor de la propiedad al año).	Si es residente fiscal, declara sus activos en el exterior en la declaración de renta y, si superan 2,000 UVT, presenta además la declaración anual de activos en el exterior.
Si renta	Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta personal. A nivel federal, las rentas de no residentes tienen una retención del 30% sobre el bruto, salvo que se elija tributar sobre la renta neta. Los alquileres cortos cobran al huésped impuestos de alojamiento estatales y del condado.	Las rentas del exterior se declaran en Colombia; normalmente puede descontar el impuesto pagado en EE. UU. para no pagar dos veces.
Si vende	Para vendedores extranjeros, el comprador retiene por regla general el 15% del precio (FIRPTA) como anticipo del impuesto; la diferencia se ajusta en la declaración.	La ganancia se declara en Colombia según su situación fiscal.

> Las reglas tributarias cambian y dependen de su caso. Use esta tabla para preparar sus preguntas y confirme todo con un contador en Colombia y uno en EE. UU. — con gusto le presentamos profesionales que trabajan con compradores colombianos.

PASO 4

El proceso de compra, de principio a fin

1. **Conversación inicial.** Define su objetivo (rentar, usar, diversificar), su presupuesto y sus plazos. Sin compromiso.
2. **Selección.** Revisa unidades disponibles, planos, precios vigentes y el plan de pagos, con números reales de mercado.
3. **Reserva y contrato.** Firma electrónica desde Colombia. En preconstrucción, comienza su plazo legal de 15 días para cancelar.
4. **Depósitos.** Transfiere a la cuenta de escrow del contrato, en las fechas pactadas.
5. **Construcción.** Recibe avances de obra. Si va a financiar el saldo, se tramita el crédito unos meses antes de la entrega.
6. **Cierre y entrega.** Firma los documentos de cierre (puede hacerse a distancia con notarización), paga el saldo y recibe la propiedad.

Costos además del precio

CONCEPTO	QUÉ ES
Gastos de cierre	Título, registro, impuestos de documentos y, en preconstrucción, cargos del desarrollador. Pídalos por escrito antes de firmar.
Cuota de mantenimiento (HOA)	Mensual, cubre áreas comunes, seguros del edificio y servicios. Confírmela en los documentos del proyecto.
Impuesto predial	Anual, lo cobra el condado.
Seguro de la unidad	Cubre el interior y su responsabilidad.
Administración del alquiler	Si renta, el operador cobra un porcentaje de los ingresos.

LISTA DE CONTROL

Preguntas que debe hacer antes de firmar

- [ ] ¿Cuál es el nombre exacto del desarrollador y dónde puedo ver los documentos oficiales del proyecto?
- [ ] ¿Quién es el agente de escrow y cuáles son los datos de la cuenta, confirmados por teléfono?
- [ ] ¿Qué porcentaje de mis depósitos queda en escrow y cuál puede usarse en la construcción?
- [ ] ¿Cuándo empiezan mis 15 días para cancelar y qué documentos debo recibir?
- [ ] ¿Cuál es la cuota de mantenimiento estimada y qué incluye?
- [ ] ¿Qué reglas de alquiler tiene el edificio (mínimo de noches, operador obligatorio, costos)?
- [ ] ¿Cuáles son los gastos de cierre estimados, por escrito?
- [ ] ¿Qué pasa si la obra se retrasa?
- [ ] ¿A nombre de quién voy a comprar, y lo revisé con un abogado y un contador?
- [ ] ¿Cómo voy a documentar el origen de los fondos y el envío de los dólares?
- [ ] Si voy a financiar el saldo, ¿ya hablé con un banco que preste a extranjeros?
- [ ] ¿El agente que me asesora tiene licencia vigente en Florida?

> **¿Quiere repasar esto con su caso concreto?**
> Agende una conversación por Zoom de 30 minutos con Catherine Gomez, en español y sin costo. Puede invitar a su contador o a su familia. No le pediremos dinero ni datos bancarios, y si una propiedad no le conviene, se lo diremos.
>
> **www.catherinegomezrealtor.com/parkside/colombia** · WhatsApp +1 305 283 0872

Esta guía es informativa y general. No constituye asesoría legal, tributaria, cambiaria ni financiera, ni una oferta de venta. Las normas citadas pueden cambiar; verifique su situación con profesionales autorizados en Colombia y en Estados Unidos. Catherine Gomez Realtors Group · Licencia de bienes raíces de Florida #3320405.